

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1436

25 de agosto de 2026

Presentada por la señora *Pérez Soto* (*Por Petición*)

Referida a

LEY

Para crear la “Ley para Reglamentar la Práctica de la Musicoterapia en Puerto Rico”; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a la regulación de la práctica profesional de la musicoterapia; definir términos; establecer los requisitos para el licenciamiento de musicoterapeutas; facultar al Departamento de Salud a reglamentar y fiscalizar dicha profesión; disponer sobre penalidades y medidas disciplinarias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La musicoterapia constituye una disciplina clínica y profesional basada en evidencia científica que utiliza intervenciones musicales dentro de una relación terapéutica para alcanzar objetivos individualizados relacionados con la salud física, emocional, cognitiva, comunicativa y social de las personas. Diversos estudios clínicos y experiencias profesionales han demostrado la efectividad de la musicoterapia en el tratamiento y apoyo de personas con trastornos del espectro autista, condiciones neurológicas, trastornos de salud mental, Alzheimer y otras demencias, discapacidades del desarrollo, rehabilitación física, manejo del dolor y educación especial, entre otros.

En múltiples jurisdicciones de Estados Unidos se han adoptado leyes dirigidas a regular la práctica de la musicoterapia mediante sistemas de licenciamiento profesional, con el propósito de garantizar estándares mínimos de preparación académica, ética y competencia clínica, así como proteger a la ciudadanía de personas que ejerzan la profesión sin la debida capacitación.

Actualmente, Puerto Rico carece de un marco jurídico específico que reglamente la práctica profesional de la musicoterapia. La ausencia de regulación crea incertidumbre respecto al alcance profesional de esta disciplina, dificulta la supervisión adecuada de los servicios ofrecidos y expone a poblaciones vulnerables a intervenciones realizadas por personas sin preparación académica o clínica adecuada.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un sistema uniforme de regulación y licenciamiento para la práctica profesional de la musicoterapia en Puerto Rico, bajo la supervisión del Departamento de Salud, garantizando a su vez una delimitación clara de competencias profesionales y promoviendo la colaboración interdisciplinaria con otros profesionales de la salud y servicios humanos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1. – Título

2 Esta Ley se conocerá como “Ley para Reglamentar la Práctica de la Musicoterapia
3 en Puerto Rico”.

4 Artículo 2.- Política Pública

5 Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico proteger la salud,
6 seguridad y bienestar de la ciudadanía mediante la reglamentación de la práctica
7 profesional de la musicoterapia, asegurando que los servicios de musicoterapia sean
8 ofrecidos únicamente por personas debidamente capacitadas, licenciadas y sujetas a
9 estándares éticos y profesionales uniformes.

1 Artículo 3.- Definiciones

2 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a
3 continuación se expresa:

4 (a) “Departamento” significa el Departamento de Salud de Puerto Rico.

5 (b) “Junta” significa la Junta Examinadora de Musicoterapia creada mediante esta
6 Ley.

7 (c) “Musicoterapia” significa el uso de la música de forma intencional dentro de
8 una relación terapéutica para alcanzar objetivos individualizados relacionados con el
9 funcionamiento físico, emocional, cognitivo, conductual, social, educativo o de desarrollo
10 de una persona. La musicoterapia no incluirá el diagnóstico médico, psicológico o
11 psiquiátrico de condiciones físicas o mentales.

12 (d) “Intervención de musicoterapia” incluirá, entre otras:

13 (1) improvisación musical;

14 (2) composición de canciones;

15 (3) escucha receptiva de música;

16 (4) discusión de letras musicales;

17 (5) imagería musical;

18 (6) canto terapéutico;

19 (7) movimiento con música;

20 (8) relajación asistida con música;

21 (9) educación basada en música;

22 (10) evaluación funcional mediante intervenciones musicales; y

(11) desarrollo e implementación de planes terapéuticos de musicoterapia.

(e) “Musicoterapeuta licenciado” significa toda persona autorizada por el Departamento de Salud para ejercer la práctica de la musicoterapia en Puerto Rico conforme a esta Ley.

(f) “Cliente” o “paciente” significa toda persona que reciba servicios de musicoterapia.

(g) “Práctica de la musicoterapia” significa la evaluación, planificación, implementación y documentación de intervenciones terapéuticas basadas en música dentro del ámbito autorizado por esta Ley.

Artículo 4.- Creación de la Junta Examinadora de Musicoterapia.

Se crea la Junta Examinadora de Musicoterapia adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico.

La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, quienes deberán ser:

(a) tres (3) musicoterapeutas con experiencia profesional no menor de dos (2) años;

(b) un (1) profesional licenciado de la salud relacionado a servicios clínicos o terapéuticos; y

(c) un (1) representante del interés público.

Los miembros ejercerán sus cargos por términos de cuatro (4) años.

Artículo 5.- Facultades y deberes de la Junta.

La Junta tendrá las siguientes facultades y deberes:

- (a) evaluar solicitudes de licencias;
- (b) administrar exámenes o reconocer certificaciones equivalentes;
- (c) establecer requisitos de educación continua;
- (d) adoptar normas éticas y profesionales;
- (e) investigar querellas;
- (f) imponer sanciones administrativas;
- (g) recomendar reglamentación al Departamento; y
- (h) cualquier otra función necesaria para implantar esta Ley.

Artículo 6.- Requisitos para Licencia.

Toda persona interesada en ejercer la práctica de la musicoterapia deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- (a) haber cumplido dieciocho (18) años de edad;
- (b) poseer grado académico en musicoterapia de una institución acreditada reconocida por la Junta;
- (c) haber completado internado clínico o experiencia supervisada requerida por reglamento;
- (d) aprobar el examen reconocido por la Junta o poseer certificación profesional equivalente aceptada por ésta;
- (e) no haber sido convicta de delito grave o delito menos grave que implique depravación moral incompatible con la práctica profesional; y
- (f) pagar los derechos correspondientes.

Artículo 7.- Licencia por Endoso.

1 La Junta podrá otorgar licencia por endoso a personas licenciadas en otras
2 jurisdicciones cuyos requisitos sean sustancialmente equivalentes a los establecidos en
3 esta Ley.

4 Artículo 8.- Renovación de Licencia.

5 Toda licencia expedida bajo esta Ley será renovada cada dos (2) años conforme a
6 los requisitos y procedimientos establecidos mediante reglamento.

7 La Junta podrá requerir evidencia de educación continua como condición para la
8 renovación de la licencia.

9 Artículo 9.- Alcance de la práctica profesional.

10 El musicoterapeuta licenciado podrá:

- 11 (a) realizar evaluaciones funcionales mediante intervenciones musicales;
12 (b) desarrollar e implementar planes terapéuticos de musicoterapia;
13 (c) documentar progreso clínico;
14 (d) colaborar con equipos interdisciplinarios;
15 (e) ofrecer servicios terapéuticos en hospitales, escuelas, centros de rehabilitación,
16 instituciones de salud mental, hogares de cuidado prolongado y otros escenarios
17 autorizados.

18 Disponiéndose que nada en esta Ley autorizará al musicoterapeuta a:

- 19 (1) diagnosticar condiciones médicas, psicológicas o psiquiátricas;
20 (2) practicar medicina;
21 (3) practicar psicología clínica sin licencia correspondiente;
22 (4) practicar terapia del habla y lenguaje;

1 (5) prescribir medicamentos; o

2 (6) sustituir tratamientos médicos o psicológicos autorizados.

3 Artículo 10.- Colaboración Interdisciplinaria.

4 Cuando la naturaleza del caso así lo requiera, el musicoterapeuta licenciado
5 deberá colaborar con médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales,
6 patólogos del habla y lenguaje, consejeros profesionales y demás profesionales
7 relacionados con el tratamiento del cliente o paciente.

8 Artículo 11.- Exenciones.

9 Las disposiciones de esta Ley no aplicarán a:

10 (a) maestros de música o educadores musicales que utilicen música dentro del
11 contexto educativo ordinario y no se anuncien como musicoterapeutas.

12 (b) músicos recreativos o comunitarios;

13 (c) profesionales licenciados de otras disciplinas que utilicen música
14 incidentalmente dentro de su práctica autorizada;

15 (d) estudiantes matriculados en programas académicos de musicoterapia que
16 practiquen bajo supervisión de un musicoterapeuta licenciado.

17 Artículo 12.- Confidencialidad.

18 Todo musicoterapeuta licenciado mantendrá estricta confidencialidad respecto a
19 la información obtenida durante la prestación de servicios profesionales, excepto en
20 aquellos casos autorizados o requeridos por ley.

21 Artículo 13.- Conducta Profesional.

22 Será causa para sanción disciplinaria:

- (a) ejercer sin licencia;
- (b) fraude o engaño en la obtención de licencia;
- (c) negligencia profesional;
- (d) conducta inmoral o antiética;
- (e) violación de confidencialidad;
- (f) abuso físico, emocional o financiero de clientes;
- (g) falsificación de expedientes;
- (h) práctica bajo efectos de sustancias controladas o alcohol; y
- (i) incumplimiento con reglamentos adoptados bajo esta Ley.

Artículo 14.- Sanciones.

La Junta podrá imponer las siguientes sanciones:

- (a) amonestación;
- (b) multa administrativa que no excederá de cinco mil dólares (\$5,000);
- (c) suspensión de licencia;
- (d) revocación de licencia; o
- (e) cualquier otra medida correctiva autorizada por reglamento.

Artículo 15.- Penalidades.

Toda persona que ejerza la musicoterapia sin poseer licencia válida incurrirá en delito menos grave y, convicta que fuere, será sancionada con multa de hasta cinco mil dólares (\$5,000), pena de reclusión que no excederá seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal.

Artículo 16.- Reglamentación.

1 El Departamento de Salud adoptará la reglamentación necesaria para implantar
2 las disposiciones de esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días
3 contados a partir de su aprobación.

4 Artículo 17.- Cláusula de Separabilidad.

5 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada
6 inconstitucional o inválida por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia
7 dictada no afectará las restantes disposiciones de esta Ley.

8 Artículo 18.- Vigencia.

9 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.